

מסורת הש"ס

(א) יצמט דף קו; (ב) ז'צל אמרי אסוקי וכו' קך הני' צעיי וז"א בלצורהס דף כב ע"צ); (ג) פסחים קט: [תוס' פסחים פ"ו, (ד) פסחים קט: (ה) פסחים ז': קט: מנחות לה: מגילה כא: מדי סג, (ו) נבטרות לא: (ז) [נס], (ח) [נבטת קא: פרש"י כלומר רבינו דבורי כמשה דבורי וצביה לח: פרש"י ביקרא דמשה קא משמע ובחולין גכ. פרש"י תלמיד [כס], (ט) [דף מ:]; (י) [ועי' תוס' גיטות מד: ומוס' מדי נא: ד"ה ולבני מערבא וכו' ויע' תוס' מנחות לו: ד"ה ושמרת], (י"א) ר"מ מ"י, (י"ב) [דף מב.], (י"ג) [ולבני נמי ולבני און לו בישר ככ"ל לענ"ד].

תורה אור השלם

1. ויהי מה ארץ ואימר לו רצו ורצו אחימעץ דרך הבקר ויעבר את הברשי: שמואל ב יח כג
2. והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו: בראשית לג ג
3. פרוצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויזי בראשם: מיכה ב יג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מעות וכו' לעם אלהיו זה וחלה כל"ל ומית וכו' נמחק:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה הלוקח לולב וכו' וקתני סיפא ב"א בע"ה. וכן ברכות דף י"ז ע"א אלז כרי' ותכרי כרי'.

מוסף רש"י

משה. כלומר רבינו דבורי כמשה דבורי (שבת אק)
אז: ביקרא דמשה קא משתבע (ב"צה מז):
אז: תלמיד חכם [חולין צג].
כופל בה דברים. מעט היה ספל גנון מבין הדג ולמטה (פסחים קט:).
ויעבור מלכם לפניהם. יקדים ללך כדאש (פסחים י:).
הלוקח לולב מחבירו בשביעית. לולב לוקח אדם בשביעית מעט הארץ, משום דנת ששית שנכנסה לשביעית היא וכל האילנות הולכין אחר חמטה חוץ מאתרוג, ואתרוג אינו רשאי לוקח בשביעית א"ע.
דמטה בשביעית הוא ואלו מותרין דמי פירות שביעית לעם הארץ, שששה צהם סחורה ואינו מבעין בזמן הביעור כשלה לאיה שצדקה (בבורות לא:).

משה. (ח) גדול הדור: [שפיר קאמרת].
בתמיה: כל אסוקי מלחא.
הואיל וכוונתו לגמור לית לן צה: כופל צה דברים. מאנא והלאה:
מוסיף צה. צהלל מוסיף לכפול על כפילתו של רבי:
מאודך ולמטה. כדפרי' לעיל [לח]. שכל המזמור כפול מראשו ועד כאן:
ל"ש. דתליא צרכה צמנהג אלא צרכה שלאחריו:
עוצר. קודם:
ויעצור אם הכושי. קדמו לרין לפניו:
בתנאי' הלוקה לולב מחבירו. לי נראה דהלוקה לולב מעם הארץ גרסי' דהא צעם הארץ קמיירי כדאמר' בגמ' ועם הארץ לגבי חצר לא קרי ליה חצירו ואי לוקח נמי עם הארץ מי ציית לן להחזיק חצירו צחשוד:
נותן לו אתרוג צמסנה. חצר שקויה הושענא כולה מעם הארץ צשביעית יבקש ממנו ליתן לו אתרוג צמתנה:
לפי שאין רשאי כו'. בגמ' מפרש טעמא:
גמ' מנניע ליה דמי אתרוג צולב. ימכור לולב ציוקר עד שיתן לו אתרוג צמתנה:
וליסוב ליה. דמי אתרוג צהדיא מ"ט אין רשאי ללוקחו צשביעית:
אין מוסרין דמי פירות כו'. דהמורה אמרה (ויקרא כה) לאלכלה ולא לסחורה שכל פירות צביעית חייבין להתצער צשביעית הן ודמיהן ולא שיעשה צהם סחורתו להנניע לאחר צביעית ולהעשיר ועמי הארץ חשודין על כך לפיכך אין מוסרין להם דמים ליקח מהם כלום צדמים דקעצב אלפני עור לא תתן מכשול (ויקרא ט):
יוסר ממון שלם סעודות. אכל מזון ג' מוסרים כדי חייו דאיכא למימר לסעודת צבת הוא צריך ויכין שהותר בעצב צבת והותר לכל ימות השבת:
ואם מסר. ששכח ומסר לו:
יאמר. חצר זה שמסר לו:
מעוט הללו. שמסרתי לעם הארץ זה (א) (וכו') וחלה עליהם קדושת צביעית כדאמרין לקמני' צביעית תופסת דמיה צקדושת' מקרא':
יהו מחוללין על פירות שיש לי במוך ציתי. שאינם של צביעית ויכנסו לפירות לקדושה צמתיהן:
וצא

צעלמא ולא מעצב כדאמר' (פ"ק דסוטה) (א) (פ"ק דסוטה)
בסוף פירקין^ט מלאצייה נפק ציה ומשני כשהפכו ולא משני צשלא יענעו ומיהו אמת הוא דלצבחר דנפק לולב לעצמו דקתני נטלו לצאת צו אומר על נטילת לולב וקשאי למאן דמצבך לצער ומשני שאני התם דצעידנא דלאצביהנהו נפק ציה ופרקי' אי הכי לצאת ילא צו מיצעי ל' ומשני משום דקצעי למיתמי סיפא ליצב צה תנא רישא לצאת צו וצריך לומר על כרחק הואיל והמזוה לא נגמר עדיין לגמרי דצעי יענעו מצבך ועוד כדאמר' בסוף פירקין (דף מא:). מנהגן של אנשי ירושלים אדם יולא מתוך ביתו וולוצו צידו נכנס לצית הכנסת וולוצו צידו קורא ק"ש וולוצו צידו אע"פ שכל אלו הדברים אין מעבדין מ"מ הואיל ויש צדצר מזוה מן המוצחר חשיב כעובד לעשייתן וצהדיא אחר צירושלמי דצרכות פרק הירואה גבי ציצית העושה ציצית לעצמו אומר צא"י אמ"ה אקצ"ו לעשות ציצית נחטעץ צה אומר אקצ"ו להתעטץ ציצית והיינו טעמא לפי שהמזוה מושכת כל זמן שהוא מעוטץ ועומד ומ"מ לא לגמרי דמי ללולב דהתם מצבך על נטילת לולב ומשנטל עברה כבר עיקר מזוה והתם צירו' פליגי מזות מאיתמי מצבך עליהן רבי יוחנן אמר עובר לעשייתן רצ הווא אחר צשעת עשייתן:

הלוקח לולב מחבירו בשביעית. פירש בקונטרס דמעם הארץ מוקמי לה בגמרא ועם הארץ לגבי חצר לא קרי חצירו ועל חס דחק דאשכחן צדוכמי טובא דקרי ליה חצירו דתנן צפ' הניחזין (גיטין סא. ושם) משאלת אשה לחצרתה החשודה על השביעית וצפרק ככל מערבין (עירובין לב. ושם) האומר לחצירו לא ולקט לך תאנים מתאלמי אוכל מהן עראי ומעשרן ודאי* וקתני סיפא דז"א צעם הארץ וצצבת פרק שואל (דף קג). לא יאמר אדם לחצירו שכור לי פועלים ומוקי לה בחצירו נכרי:

וליתייב ליה דמי האתרוג בהדיא. מ"ט אין רשאי ללוקחו דאי משום דאסור לעשות סחורה צפירות שביעית לא חשיב סחורה אלא כי ההיא דמסכת שביעית פ"ו (מ"ג) לא יהא לוקח ירקות שדה ומוכר צשוק אכל הוא לוקט וצנו מוכר על ידו לקח לעצמו והותר מותר למכור פ' היינו לוקח היינו לוקט כדקתני סיפא אכל הוא לוקט וצהדיא קתני צתוספתא ולא יהא לוקט וכשמוכר צשוק הוא הלוקט עצמו אסור [דללקטן] לאלכלה אחר רחמנא ולא ללקט לסחורה דהיינו למכור אכל הוא לוקט וצנו מוכר על ידו דלא חשיב סחורה כיון דהוא לא ליקטס וצירושל' אמרי' האחזין מלקטין ואחד מוכר על דיהן דעל ידי הצלגה מוכר שלו ושל חצירו א"ר יוסי צר צון וצלצד שלא יעשו פלטר פ'י ולא יהא מוכר צההוא אחרא כל שעה וסוחרי צביעית דתנן פ"ק דר"ה (דף כב. ושם) ופ' זה צורר (פסהדין כד:). היינו כי האי גוונא ואפשר הקונה מחצירו כדי להרויח ולמכור ציוקר היינו נמי סחורה וצפ' ו' דשביעית (מ"ג) תנן שאין עושין סחורה צפירות שביעית ולא צצכורות ולא צתרומות ולא צנצלות ולא צטרפ' ולא צשקצים ולא צרמשי' לא משכחת שיהו כולם שוים לענין סחורה אלא כי האי גוונא דצהדיא שרא רחמנא למכור כדכתיב או מכור לנכרי:
שאין מוסרין לעם הארץ דמי פירות שביעית. פ' הקונט' דהתורה אמרה לאלכלה ולא לסחורה שכל פירות שביעית חייבין להתצער צשביעית הן ודמיהן ולא יעשה צהן סחורתו להנניע לאחר שביעית ולהעשיר וקשה דא"כ לישתרו כל אותן דתנן צבס' שביעית פ"ו (מ"ה) שיש להן שביעית ואין להם ציעור וצהדיא פריך צשמעמין אי הכי י' לולב אין לו ציעור דמתקיים הוא וקא אסר למסור דמיו לע"ה אלא הי"ט דאיכא איסורי טובא שאין ע"ה מזר לאסור לקנות צהן צהמה טמאה עצדי' וקרקעיו' חלוק וטלית ומנעלי' ואין נותנין לא לציר ולא לצנן ולא לספן ולא לספר דשביעית לאכילה ולסמיה ולא לשאר צברים ואסור לפרוע מהן חוצו ואין מספר לדינים ולאיקורים שיש צפירות שביעית שצריך לנהוג צהן קדושת שביעית:

יותר ממוזן שלש סעודות. משמע שיש צדמי אתרוג יותר ממוזן שלש סעודות והא דתנן פ"ו דמעילה (דף כא). נתן לו שתי פרוטות ואמר לו לך והבא לי אתרוג צאחת וצאחת רמזן התם צאתרוג פסול דלא צעי ליה אלא לאכילה אכל הכא כשר והדר לצרכה דמיו יקרים:
מעות הללו מחוללין ע"פ פירות שיש לי בביתי. פלוגתא היא צשמעמא דלנועין צמרוצה (צ"ק סח. ושם) גבי כרס אס יכיל לחלל מה צצדי חצירו ולמאן דאסר קשה מה מועיל כאן וי"ל דהכא קנסא צעלמא הוא ודכוותה אשכחן פרק האיש מקדש (קדושין דף נה: ושם) דאין לוקחין צהמה טמאה ועצדים וקרקעות צמעות מעשר שני ואם לקח יאלכ כנגדם ומפרש התם קנסא:

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

ל"א

אבל צפניו מצוה צבדך. כי האי גוונא אמרי' גבי מגילה פ' הקורא את המגילה עומד (מגילה דף כא:) וכן תנן פרק צא סימן (מדי נא:) ויש שטעון צרכה לפניו ואין טעון צרכה לאחריו ומפרש צבגמ' לאתויי ריחני הוה מזי למימר לאתויי הלל ומגילה צמקום שנהגו שלא לצבך אחריהן אלא ריחני פסיקא ליה

וכמו כן הוה מזי למימר מזות טובא כגון ציצית ושופר וסוכה ולולב למאי דפ' ר"ת דאין מצרכין לשמור חוקיו אלא אצפילין לחודייהו ודוקא כשמסלקן משום לילה וכמאן דאמר לילה לאו זמן תפילין הוא':

עובר צעשייתן. מטעם זה צריך לצבך אלולב קודם שיעלנו דאי לאחר שנטלו מדלאצביהה נפק ציה כדאמר' צסוף פירקין (דף מז.) ומיהו לא מסתבר כלל דהיאך יצבך עליו והוא מונח צכלי הא אומר צהקומץ צרה (מנחות לה: ושם) תפילין מאיתמי מצבך עליהן משעת הנחה עד שעת קצירה וכל שעה שאין המזוה מזומנת צידו לעשות לא מיסתבר כלל לצבך עליו ושמה משיתחיל ליעול לולב קודם שיעול האתרוג מצבך והיינו עובר לעשייתן שמעכצים זה את זה אי נמי לאחר שנטל שניהם אלא שהופך אחד מהן כדאמרין צסוף פירקין (דף מז.). כשהפכו דאין יולא צמזות אלא דרך גדילתן כדדרשין פרק לולב ועברה (לקמן מה:) מדכתיב עלי שטים עומדים ואפי' נקיט להו כדרך גדילתן אפשר שיתכוין שלא לצאת צו עד אחר צרכה דאע"ג דאמר' צסוף ראוהו צ"ד (ר"ה שוה הלולב וזו והאתרוג וזו [ו]נותן לו שני זווים כרחו לא נפיק אלא דלא משני האכ צסוף פירקין (דף מז.) דמיירי צאדם שאינו צקי שהולך אלל צקי ללמוד אי נמי משום דלא גמרה מזותו עד אחר יענעו דמהאי טעמא נמי מצרכין אנטילת ידיס אחר נטילה דלא גמר מזותו עד אחר ניגוצ כדאמר' פ"ק דסוטה (דף ד:) דאסור לאכול צלא ניגוצ ידיס ומיהו לא דמי כולי האי דניענעו אינו אלא מכשירי מזוה

מזוה דאע"ג דאמר' צסוף ראוהו צ"ד (ר"ה שוה הלולב וזו והאתרוג וזו [ו]נותן לו שני זווים כרחו לא נפיק אלא דלא משני האכ צסוף פירקין (דף מז.) דמיירי צאדם שאינו צקי שהולך אלל צקי ללמוד אי נמי משום דלא גמרה מזותו עד אחר יענעו דמהאי טעמא נמי מצרכין אנטילת ידיס אחר נטילה דלא גמר מזותו עד אחר ניגוצ כדאמר' פ"ק דסוטה (דף ד:) דאסור לאכול צלא ניגוצ ידיס ומיהו לא דמי כולי האי דניענעו אינו אלא מכשירי מזוה

מזוה דאע"ג דאמר' צסוף ראוהו צ"ד (ר"ה שוה הלולב וזו והאתרוג וזו [ו]נותן לו שני זווים כרחו לא נפיק אלא דלא משני האכ צסוף פירקין (דף מז.) דמיירי צאדם שאינו צקי שהולך אלל צקי ללמוד אי נמי משום דלא גמרה מזותו עד אחר יענעו דמהאי טעמא נמי מצרכין אנטילת ידיס אחר נטילה דלא גמר מזותו עד אחר ניגוצ כדאמר' פ"ק דסוטה (דף ד:) דאסור לאכול צלא ניגוצ ידיס ומיהו לא דמי כולי האי דניענעו אינו אלא מכשירי מזוה

מזוה דאע"ג דאמר' צסוף ראוהו צ"ד (ר"ה שוה הלולב וזו והאתרוג וזו [ו]נותן לו שני זווים כרחו לא נפיק אלא דלא משני האכ צסוף פירקין (דף מז.) דמיירי צאדם שאינו צקי שהולך אלל צקי ללמוד אי נמי משום דלא גמרה מזותו עד אחר יענעו דמהאי טעמא נמי מצרכין אנטילת ידיס אחר נטילה דלא גמר מזותו עד אחר ניגוצ כדאמר' פ"ק דסוטה (דף ד:) דאסור לאכול צלא ניגוצ ידיס ומיהו לא דמי כולי האי דניענעו אינו אלא מכשירי מזוה

יותר ממוזן שלש סעודות. משמע שיש צדמי אתרוג יותר ממוזן שלש סעודות והא דתנן פ"ו דמעילה (דף כא). נתן לו שתי פרוטות ואמר לו לך והבא לי אתרוג צאחת וצאחת רמזן התם צאתרוג פסול דלא צעי ליה אלא לאכילה אכל הכא כשר והדר לצרכה דמיו יקרים:

מעות הללו מחוללין ע"פ פירות שיש לי בביתי. פלוגתא היא צשמעמא דלנועין צמרוצה (צ"ק סח. ושם) גבי כרס אס יכיל לחלל מה צצדי חצירו ולמאן דאסר קשה מה מועיל כאן וי"ל דהכא קנסא צעלמא הוא ודכוותה אשכחן פרק האיש מקדש (קדושין דף נה: ושם) דאין לוקחין צהמה טמאה ועצדים וקרקעות צמעות מעשר שני ואם לקח יאלכ כנגדם ומפרש התם קנסא:

עין משפט ונר מצוה

פסח א טוש"ע א"ח סי' טו
ספיק' א צתבהי:
צב מ"י פ"ח מהל' צרכות הל' צ' ופ"ח הל' ג' ופ"ד מה' תפילין הלכה ו' סוג עשין כי טוש"ע א"ח סי' כה ספיק' ח וסי' קנח ספיק' יא:
צא ג ד מ"י פ"ח מה' שמיטה הלכה יא:
צב ה שס הלכה י:

רבינו חננאל

וכן לא יאמר יהא שמיה רבה והדר מבין. אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת, אלא מהיו בתרתייהו הכא והתם, חדא מלתא היא, ואסוקי מלתא לית לה בה. **בתנאי'** מקום שנהגו לכפול יספול. תנא רבי כופל בה דברים. ו' אליעזר בן פרטא, מוסיקי. ואוקימנא מוסיקי לכפול, מאורך ולפטת. הכל לבדך אחיו יצרך, הכל כמנהג המדינה. ואוקמה אביי לא שנו אלא לאחריו, אבל לפניו מצוה, דקימא לן כל הברכות כולן מבין עלייתן ועבר לעשייתן. פ'י דכתיבי ירוץ אחימעץ דרך הככר יעבר את הכושי. כלומר רן אחימעץ והקדים את הכושי. **פ'סיקא** הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג צמתנה כו'. לא רצה לתת לו אתרוג צמתנה, מבטלי לו דמי אתרוג בלולב. פ'י אם היה שוה הלולב וזו והאתרוג וזו [ו]נותן לו שני זווים בלולב, ולוקח האתרוג בחזם. כי בפירוש לתת דמי פירות שביעית לעם הארץ אסור. והאתרוג שהוא פרי אסור בהנאה, אבל הלולב שהוא כמו עץ ואינו פרי, היתכן' אומר כי אין בו איסור. [מיקחא דאמרין לקמן שהוא אסור, [נא]לא משום דהוא לולב כן שנה ששית שנכנס בשביעית. דתניא אין מוסרין פירות ויחר מבוזן שלש סעודות, ואם מסר אומר לו מעות הללו מחוללין כו'. פ'י מוזן ג' סעודות כדי מזונו ליום אחד ואפילו לשבת.